Đề thi và đáp án kỹ năng luật sư tham gia giải quyết vụ việc dân sự k13 lớp C-D

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

Đề thi HP: KỸ NĂNG LUẬT SƯ THAM GIA GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ
Lớp C-D, LS K.13.1MN; Ngày thi: 12.9.2012; Thời gian làm bài: 150 phút

Năm 1985 ông Nguyễn Văn Xoài (sinh 1956) và bà Trần Thị Me (sinh 1962) chung sống vợ chồng với nhau nhưng không đăng ký kết hôn. (Trước đó ông Xoài đã ly hôn vợ, bà Me đã có chồng và một con gái sinh năm 1981. Chồng bà Me chết năm 1983). Năm 1972 ông Xoài được ông Bần (ông nội ông Xoài) cho 3.000m2 đất tại ấp 1, xã Tam Nông, huyện B, tỉnh H. Năm 1986 ông Xoài đổi diện tích đất trên cho Ủy ban nhân dân xã Tam Nông, huyện B làm địa điểm xây trụ sở để lấy 4.000m2 tại ấp 3 cùng xã. Năm 1993 Ủy ban nhân dân huyện B đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 200m2 thổ cư và 3.800m2 đất vườn cho hộ ông Xoài trên diện tích 4.000m2 đất nói trên. Năm 1995 ông Xoài và bà Me cất nhà tường gạch, mái tôn, nền gạch bông diện tích 60m2 trên phần thổ cư của mảnh đất 4.000m2 để ở, nhưng mẹ con bà Me không chuyển hộ khẩu về địa chỉ nhà này.

Do mâu thuẫn vợ chồng kéo dài nhiều năm không giải quyết được nên ngày 27 tháng 2 năm 2012 bà Me làm đơn xin ly hôn ông Xoài. Về tài sản bà Me yêu cầu được chia 1/2 đất và nhà chung với ông Xoài vì khi bà về chung sống vợ chồng thì bà và ông Xoài cùng ra chính quyền xin đổi đất cũ từ 3.000m2 lấy đất mới 4.000m2 và đã được Ủy ban nhân dân huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư và đất vườn cho hộ ông bà. Căn nhà 60m2 do công sức hai vợ chồng tạo dựng nên.

Câu hỏi 1. *Bà Me nhờ anh, chị làm luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Anh, chị tiếp xúc và trao đổi với bà Me về những vấn đề gì và các thủ tục cần thiết nào để bà có thể khởi kiện ra tòa án?* (1,5 điểm).

Câu hỏi 2. *Bà Me cần phải nộp cho tòa án những tài liệu gì trong hồ sơ khởi kiện và nộp cho Tòa án nào để có thể được thụ lý giải quyết vụ án?* (1 điểm).

Tình tiết bổ sung

Trong quá trình giải quyết vụ án, ông Xoài khai nại: Toàn bộ đất ông có như ngày nay là từ 3.000m2 ông nội ông cho ban đầu vào năm 1972 theo "**Tờ cho đất cháu đích tôn"** do chính tay ông nội ông viết (không có người làm chứng, không có xác nhận của chính quyền) và ông đã nhận, sử dụng diện tích đất này cho đến khi ăn ở với bà Me và hoán đổi thành 4.000m2 ở vị trí xa mặt đường lộ theo vận động của Ủy ban xã Tam Nông. Chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cho hộ một mình ông đứng tên, bà Me và con riêng của bà ở chung nhà nhưng không có tên đăng ký trong hộ khẩu của ông. Còn nhà là do ông bỏ